

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1553/2532

นายวัฒนา จรพิทักษ์

โจทก์

บริษัทยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด

จำเลย

นายวัฒนา จรพิทักษ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า รับอุทธรณ์เฉพาะข้อ (ก) และ ข้อ(ข) ส่วนข้อ(ค) เป็นการอุทธรณ์ปัญหาการใช้ดุลยพินิจในการรับฟังพยานของศาล มิใช่ข้อกฎหมายจึงไม่รับโจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ (ค) เป็นอุทธรณ์ในปัญหา ข้อกฎหมายว่าศาลแรงงานกลางรับฟังพยานหลักฐานในคดีผิดไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามพยานหลักฐานในสำนวนเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94 โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ (ค) ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 70)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 81,240 บาท พร้อม ทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 58)

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์บางข้อดังกล่าว (อันดับ 56)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 61)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ข้อ (ค) ว่า ศาลแรงงานกลางรับฟังคำเบิกความของนายภิรมย์ชื้อตรง แล้วเชื่อว่าโจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละ 13,540 บาท เป็นการรับฟังพยานหลักฐานผิดไปจากที่ปรากฏในสำนวน เพราะคำเบิกความของพยานดังกล่าวเป็นการเบิกความหักล้างพยานเอกสารหมาย จ.3 ที่พยานเป็นผู้ทำขึ้นในนามของจำเลย ซึ่งรับรองรายได้ของโจทก์เดือนละประมาณ 23,300 บาท ทั้งตามเอกสารหมาย จ.1 จ.2 ก็แสดงว่าโจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละไม่น้อยกว่า 23,300 บาท ซึ่งเป็นการอุทธรณ์ว่า ศาลไม่ควรรับฟังคำเบิกความของนายภิรมย์ชื้อตรงแต่ควรรับฟังพยานเอกสารหมาย จ.1 จ.2 จ.3 จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจของศาลแรงงานกลางในการรับฟังพยานหลักฐานที่ฟังว่า โจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละ 13,540 บาท อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ข้อ (ค) ว่า ศาลแรงงานกลางรับฟังคำเบิกความของนายภิรมย์ชื้อตรง แล้วเชื่อว่าโจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละ 13,540 บาท เป็นการรับฟังพยานหลักฐานผิดไปจากที่ปรากฏในสำนวน เพราะคำเบิกความของพยานดังกล่าวเป็นการเบิกความหักล้างพยานเอกสารหมาย จ.3 ที่พยานเป็นผู้ทำขึ้นในนามของจำเลย ซึ่งรับรองรายได้ของโจทก์เดือนละประมาณ 23,300 บาท ทั้งตามเอกสารหมาย จ.1 จ.2 ก็แสดงว่าโจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละไม่น้อยกว่า 23,300 บาท ซึ่งเป็นการอุทธรณ์ว่า ศาลไม่ควรรับฟังคำเบิกความของนายภิรมย์ชื้อตรงแต่ควรรับฟัง

พยานเอกสารหมายเลข จ.1 จ.2 จ.3 จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจของศาลแรงงาน
กลางในการรับฟังพยานหลักฐานที่ฟังว่า โจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละ 13,540 บาท อัน
เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้จึงชอบ
แล้ว ให้ยกคำร้อง

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>